

1500627-86.2021.8.26.0294

Classe: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo

Assunto: Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Magistrado: Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Comarca: Jacupiranga

Foro: Foro de Jacupiranga

Vara: Juizado Especial Cível e Criminal

Data de Disponibilização: 13/06/2022

... abordado em operação de combate ao tráfico. Disseram que questionaram se o réu possuía algo de ilícito, tendo ele apresentado duas pedras de crack.

O depoimento dos policiais civis merece credibilidade, pois está em consonância com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone. Assim, comprovados os fatos imputados na denúncia, a condenação é ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jacupiranga

Foro de Jacupiranga

Juizado Especial Cível e Criminal

Avenida Presidente Kennedy, 299, Jacupiranga-SP - cep 11940-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500627-86.2021.8.26.0294 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500627-86.2021.8.26.0294

Classe - Assunto:

Termo Circunstanciado - Posse de Drogas para Consumo Pessoal

Autor:

Justiça Pública

Autor do Fato:

FABIO INACIO SANTOS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Ana Carolina Gusmão de Souza Costa

Vistos.

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, §3º, da Lei 9.099/95, passo a decidir.

FÁBIO INÁCIO SANTOS foi denunciado como incurso no art. 28, caput, da Lei 11.343/06, porque, por volta das 16:00 horas do dia 09 de junho de 2021, na Avenida Adolfo Muniz, nº01, bairro Inhuguvira, cidade de Cajati, comarca de Jacupiranga, trazia consigo, para consumo pessoal, 6 gramas de crack, acondicionadas em 2 eppendorfs, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

A materialidade ficou demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 6) e pelo laudo químico-toxicológico (fls. 18/20).

A autoria é certa e recai sobre o réu, com base nos depoimentos colhidos em Juízo. Os policiais civis relataram que o acusado foi abordado em operação de combate ao tráfico. Disseram que questionaram se o réu possuía algo de ilícito, tendo ele apresentado duas pedras de crack.

O depoimento dos policiais civis merece credibilidade, pois está em consonância com as declarações prestadas na fase de inquérito, sem que exista nada que os desabone. Assim, comprovados os fatos imputados na denúncia, a condenação é de rigor.

Passo à fixação da sanção.

Como a réu é primário e de bons antecedentes, aplico a pena de advertência.

Ante o exposto, CONDENO o réu FÁBIO INÁCIO SANTOS pela prática do crime do art. 28, caput, da Lei 11.343/06, a pena de advertência.

Determino a incineração da droga, na forma do art. 72, da Lei 11.343/06.

Sem custas, de acordo com art. 54, da Lei 9.099/95.

A presente servirá para fins de advertência.

Expeça-se certidão de honorários advocatícios, nos termos do convênio.

Com o trânsito em julgado da sentença, comunique-se o TRE, para fins de cumprimento do previsto no art. 15, III, da CF e art. 71, § 2º, do Código Eleitoral.

Intime-se.

Jacupiranga, 09 de junho de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA